

1511650-33.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... em razão da prática de três crimes de roubo majorado, por sentença condenatória transitada em julgado no dia 26/7/2012, e (2) nos autos do processo nº 0034748-20.2014.8.26.0050, que tramitou perante a 22ª Vara Criminal Central desta Capital, em razão da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, por sentença condenatória transitada em julgado no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511650-33.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511650-33.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2127166/2021 - 08º D.P. BRAS, 17828191 - 08º D.P. BRAS, 2486/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2127166 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS CARLOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

LUCAS CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia e aditamento (fls. 63-64 e 199-200), no dia 10 de maio de 2021, por volta das 21h40min, na Avenida Alcântara Machado, nº 3500, bairro Belém, nesta Capital, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Jeep/Renegade, placas originais QUY 0758, de propriedade da vítima Localiza Rent a Car S/A, produto de crime de furto anterior, sabendo de sua origem ilícita. De acordo com a inicial, Filipe Henrique Alves de Moura alugou o veículo automotor em questão, no período compreendido entre os dias 22 e 28 de abril de 2021. Entretanto, na data assinalada para a devolução, Filipe não restituiu o bem, invertendo a posse da coisa, passando a agir como proprietário. No dia 03 de maio de 2021, Filipe vendeu o carro ao acusado, pelo valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) pagando a metade do preço, ficando a outra metade em aberto, com a promessa do acusado de quitação do preço em momento posterior. Consta, porém, que Filipe decidiu registrar falsa ocorrência de furto do automóvel,

a fim de reavê-lo.

Consta da denúncia e do aditamento que, no dia dos fatos, o denunciado conduzia o veículo subtraído pela Avenida Alcantara Machado, ocasião em que policiais militares foram informados, via COPOM, de que o veículo era produto de furto. Imediatamente, os policiais aguardaram na Avenida a aproximação do automóvel e procederam à abordagem.

Anota a inicial que, indagado acerca dos fatos, LUCAS informou ter adquirido o veículo no dia 07 de maio, pagando o valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), e que desconhecia sua origem ilícita. Encaminhado à Delegacia, interrogado, o acusado optou por permanecer em silêncio.

O acusado foi preso em flagrante delito e, por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 43-45).

A denúncia foi recebida à fls. 71 e o aditamento à fls. 201.

Após regular citação, a defesa constituída do acusado apresentou resposta à acusação, de fls. 89-91, sendo que, após o aditamento, reiterou seus termos por petição de fls. 210.

O recebimento da denúncia e do aditamento foram mantidos, conforme fls. fls. 212.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas Policiais Militares Willian Joe Moraes e Felipe Oliveira de Macedo, assim como o Policial Civil Wilson Miraia. Após, o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público se manifestou em audiência, a postular, em suma, a condenação, nos termos da denúncia.

A defesa apresentou alegações escritas, às fls. 240-250. Requereu, em breve síntese, a absolvição por não haver provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, pediu a desclassificação para a modalidade culposa do delito.

Ainda, pediu a fixação da pena base no mínimo legal, admitindo o incremento da pena em uma sexta parte em razão da reincidência. Postula a fixação do regime aberto para início de cumprimento da eventual sanção penal.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise do processado, evidencia-se a efetiva comprovação da materialidade e autoria delitiva, impondo-se a condenação do acusado em razão da prática do delito de receptação.

Com acerto, a materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1-2 e 3), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 8-10), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11), pelo Boletim de Ocorrência do suposto furto (fls. 18-19), cópia do inquérito policial de fls. 146-184, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria criminosa também ficou bem comprovada pelas provas reunidas nos autos.

O Policial Militar Willian Joe Moraes, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que estavam em patrulhamento pela Avenida Alcântara Machado quando o Copom informou que o veículo tinha acabado de passar pelo projeto radar, com indicação de que seria produto de furto. O Copom informou o emplacamento e características do veículo. Se depararam com o automóvel, uma Renegade de cor prata. Deram ordem de parada e o condutor parou em um posto de gasolina. Havia um casal no veículo. Indagado sobre a procedência do carro, ele informou ter adquirido por R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Conduziram o acusado ao Distrito Policial. O acusado não apresentou documentação do carro. Ao que se recorda, o carro pertencia a uma locadora de automóveis. O acusado disse ter adquirido o carro de uma pessoa no centro de São Paulo, ao que se recorda, em uma travessa da Av. Duque de Caxias, não informando quem seria o vendedor.

Também, ao depor em Juízo, o Policial Militar Felipe Oliveira de Macedo, estava em patrulhamento pela Avenida Alcântara Machado e o veículo passou por um radar inteligente e constou como veículo furtado. Efetuaram abordagem e o acusado confirmou ter adquirido o carro de pessoa desconhecida sem saber da procedência, por R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Não se recorda se ele estava com os documentos do

carro, um Jeep Renegade. Ele disse ter comprado de um rapaz na Avenida Rio Branco, mas afirmou não conhecer a pessoa que o vendeu e nem apontou quem era o vendedor do carro. O acusado afirmou que desconhecia a origem ilícita da coisa.

Ainda, o Policial Civil Wilson Miraia relatou que estava na delegacia, trabalhando, e em certo momento foi atender essa ocorrência. Filipe compareceu a fim de confessar que alugou o carro na Localiza e que posteriormente fez boletim de ocorrência de furto, vendendo o carro para LUCAS, sem que ele soubesse que se tratava de produto de furto. Filipe disse que vendeu o carro por dez mil reais, mas que de plano apenas foi pago o valor de cinco mil reais.

Ao ser interrogado em juízo o acusado relata ter comprado o carro de Filipe e que em nenhum momento ele falou que seria de locadora. Filipe disse que o carro estava cheio de multas, que totalizavam valor próximo dos cinquenta ou sessenta mil reais e, em razão deste débito, vendeu o carro pelo importe de dez mil reais. O depoente tinha apenas cinco mil reais no momento e que, quando conseguisse o restante, daria para ele. Entregou esta primeira parte do valor e pediu o documento no momento da retirada do carro. O vendedor disse que o documento estava na casa de parentes e que buscaria para entregar ao acusado. O acusado pediu para ficar com o carro no final de semana, já que entregaria o valor de cinco mil reais naquele ato. Combinou que na segunda-feira se encontrariam para pegar o documento e ajustariam a forma de pagamento do saldo remanescente. Contudo, no final de semana, sofreu a abordagem policial noticiada. Somente nesse instante soube que o carro era produto de furto. Conheceu Filipe por meio de um colega e chegou a jogar bola junto com ele. Por isso se sentiu confiante em pegar o carro, dar o dinheiro e somente depois pegar o documento.

As provas dos autos, sobretudo a oral, não deixam nenhuma dúvida quanto a autoria delitiva e a plena ciência do acusado da origem ilícita do carro. Dizer que comprou um Jeep Renegade, ano 2020, por dez mil reais, isto porque o carro teria multas de até sessenta mil reais pendentes de pagamento, sem saber como ou se conseguiria regularizar a situação, é de todo, mas de todo mesmo, inverossímil.

Não há nenhuma controvérsia quanto ao fato da abordagem e tudo quanto informado pelos Policiais Militares em seus depoimentos em juízo, tratando-se de relatos firmes no sentido de que abordaram o veículo, por se tratar de carro que constava como produto de furto. O acusado estava na sua condução e não detinha documentos do automóvel. Afirmou ter comprado por dez mil reais.

Honestamente, não há como reputar ares de credibilidade a versão de que pagou barato pela compra do carro, acreditando em multas pendentes de pagamento, sem saber que se cuidava de produto de ilícito. Evidente que detinha tal conhecimento e optou por transitar com o carro furtado.

E o certo é que nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse a versão do acusado no sentido de que desconhecia que o veículo era produto de crime anterior.

Consoante o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Segundo Julio Fabbrini Mirabete, em Processo Penal, Editora Atlas, 18ª ed. 2007, pág. 258:

"Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal".

Consoante elucidativo julgado extraído do Código Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, 2ª edição: TACRSP:

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

O tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal traz cinco núcleos verbais, sendo um deles a conduta de receber, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime.

Diante do conjunto probatório colhido nos autos, inarredável a presença do elemento

subjetivo do tipo. Nos presentes autos, pois, não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

Comprovada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, a partir da certidão do distribuidor criminal, de fls. 22-23, observo que, para além da condenação transitada em julgado que gera a reincidência, a ser apontada na segunda fase de fixação da pena, adiante, o acusado ostenta outras duas condenações com trânsito em julgado, o que atesta seus maus antecedentes.

Com acerto, o acusado foi condenado (1) nos autos do processo nº 0026745-81.2011.8.26.0050, que tramitou perante a 18ª Vara Criminal Central desta Capital, em razão da prática de três crimes de roubo majorado, por sentença condenatória transitada em julgado no dia 26/7/2012, e (2) nos autos do processo nº 0034748-20.2014.8.26.0050, que tramitou perante a 22ª Vara Criminal Central desta Capital, em razão da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, por sentença condenatória transitada em julgado no dia 23/3/2016.

Diante dos maus antecedentes, observadas estas duas condenações, uma delas por delito extremamente grave, de roubo majorado, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal em uma quarta parte, em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da condenação penal transitada em julgado nos autos do processo nº 1500962-17.2018.8.26.0228, que tramitou perante a 27ª Vara Criminal Central desta Capital, em razão da prática do crime de furto qualificado, por sentença condenatória transitada em julgado no dia 12/2/2020, colhe-se que o acusado é reincidente. A reincidência agrava a pena, motivo pelo qual fica aquela acima estabelecida majorada em 1/6, para alcançar a pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pena que, à míngua de qualquer outro fator apto a alterá-la, fica consolidada como definitiva.

Não havendo nenhum indicativo de potencial econômico do acusado, cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal.

Observada a reincidência e os maus antecedentes do acusado, o regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Atento a reincidência, bem como às circunstâncias judiciais negativas, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial acusatória da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado LUCAS CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada um dos réus a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

O acusado vem respondendo aos termos do processo em liberdade e assim deve permanecer. Até aqui, a percepção do juízo foi da desnecessidade da constrição cautelar de sua liberdade, não havendo nada que justifique alteração de entendimento acerca desta necessidade.

Fica facultado, pois, que aguarde o processamento de eventual recurso em liberdade. Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA